

行政起诉状

一、原告及法定代理人基本信息

原告：杨邦彦（6岁，未成年人）

性别：男

出生年月：2019年3月5日

公民身份号码：310115201903051815

住址：上海市松江区新松江路259弄4号801室

法定代理人：杨福祥（原告父亲）

性别：男

出生年月：1984年1月11日

公民身份号码：130903198401110010

住址：上海市松江区新松江路259弄4号801室

联系电话：18621960810

二、被告基本信息

被告：上海市松江区教育局

法定代表人：陈小华（职务：局长）

住所地：上海市松江区中山中路38号1号楼

统一社会信用代码：1131011700247244XX

联系电话：021-37736304

三、诉讼请求

1. 依法撤销被告上海市松江区教育局于2025年6月18日通过短信告知的，将原告杨邦彦调剂至松江区岳阳小学（住所地：松江区百岁坊32号）的行政决定；
2. 依法判令被告按照上海市教委《2025年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》（沪教委基〔2025〕11号）与《2025年上海市义务教育阶段学校招生入学政策问答》关于“本市户籍人户分离”的统筹规则，重新为原告安排符合“就近入学”原则的义务教育阶段小学学位；

3. 依法判令被告赔偿原告因涉案违规调剂行为及拖延处理产生的合理损失，包括法定代理人误工损失 8000 元、维权交通费用 2000 元，共计人民币 10000 元（截至 2025 年 8 月 28 日；2025 年 8 月 28 日之后的损失，按实际发生金额另行主张）；
4. 依法对被告作出案涉调剂决定所依据的《2025 年松江区义务教育阶段学校招生入学实施细则》（以下简称“案涉实施细则”）进行合法性审查；若审查认定该实施细则存在与《中华人民共和国义务教育法》“就近入学”原则、教育部及上海市教委相关入学政策相冲突的内容，判令被告依据上位法规定对该实施细则予以修改，并将修改结果向社会公示；
5. 本案案件受理费由被告承担。

四、事实与理由

（一）涉案行政行为的核心违法事实：被告制定的“本市户籍人户分离”入学调剂规则，违反《义务教育法》以及教育部、上海市教委制定的招生实施细则，造成两孩家庭严重接送困难，逐级上访无果

原告杨邦彦系 2025 年义务教育阶段适龄入学儿童，原告家庭属“本市户籍人户分离”家庭，户籍登记于松江区方松街道社区公共户（2021 年 9 月落户），与法定代理人在松江区新松江路 259 弄 4 号 801 室连续居住 4 年（附件 7：方松街道居委会《居住证明》）。根据《上海市户籍人户分离人员居住登记办法》第三条规定，办理居住登记的本市户籍人户分离人员符合相关政策条件的，可以在居住地享受相关民生服务事项。

2025 年 4 月 7 日，法定代理人依据上海市教委及松江区公开的义务教育招生政策，提交原告入学申请材料（含《本市户籍人户分离人员居住登记凭证》，附件 3），申请按居住地“就近入学”原则安排学位。2025 年 6 月 18 日，被告通过短信通知将原告调剂至松江区岳阳小学；6 月 20 日，法定代理人至被告处沟通时，工作人员口头告知调剂规则：“对松江新城本市户籍人户分离情况，统一调剂至中山小学、岳阳小学、永丰小学，不考虑居住地附近空余学位”。

自 2025 年 6 月 20 日，杨福祥收到原告杨邦彦被调剂至松江区岳阳小学的通知短信。被告工作人员口头告知的调剂规则，与教育部、上海市教委政策存在根本性冲突，且直接导致被告在原告居住地附近学校有空余学位的情况下，仍跨区域“一刀切”调剂，违法性明显。

此后，原告方经历向市长信箱求助、前后三次向松江教育考试中心申请重新调剂并被拒绝、向上海市教委举报、向陈吉宁“书记信箱”举报、到上海市信访办走访、到上海市教委接待日走访等尝试。截止 2025 年 9 月 1 日，原告通过各级信访部门及教育主管机构寻求解决问题的尝试均未奏效。被告始终坚持“按统一调剂规则执行”，拒绝纠正错误。因临近开学（9 月 1 日），原告受教育权面临紧迫侵害，且行政救济渠道完全失效，法定代理人被迫通过行政诉讼维护原告合法权益。

（二）政策对比：三级规则的根本性冲突（含上位法与下位法效力层级分析）

1. 上位法：《中华人民共和国义务教育法》的强制性规定（国家法律，效力最高）

《中华人民共和国义务教育法》（2022 年修订）第十二条明确规定：“地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。”

该条款作为国家法律层面的强制性规定，确立“就近入学”为义务教育阶段入学的核心原则，且明确地方政府的法定职责是“保障”而非“限制”适龄儿童的就近入学权，任何地方政策及执行规则均不得与之冲突。

2. 上位政策：《教育部办公厅关于开展义务教育阳光招生专项行动（2025）的通知》（部门规章，效力次于法律但高于地方细则）

根据教育部官网公布的《教育部办公厅关于开展义务教育阳光招生专项行动（2025）的通知》（教基厅函〔2025〕5 号），其“重点任务（一）严格实行就近入学政策”明确规范统筹调剂程序：“片区内登记报名人数超过学校招生计划或学校实际办学承载能力的，要按照已公示明确的规则录取，未录取的学生需在相邻片区就近协调安排入学。”

该通知作为教育部发布的全国性专项行动要求，是对《义务教育法》“就近入学”原则的细化落实，对地方教育行政部门的统筹调剂行为设定了刚性约束，地方细则及执行规则必须严格遵循。

3. 中位政策：上海市教委关于“本市户籍人户分离”的统筹原则（省级政策，效力低于国家法律及部门规章，高于区级细则）

根据上海市教育委员会官网公布的《2025 年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》（沪教委基〔2025〕11 号）与《2025 年上海市义务教育阶段学校招生入学政策问答》，对“本市户籍人户分离”统筹的核心要求为：

“各区教育行政部门根据登记入学人数和学校资源分布情况在区域内统筹安排入学；登记人数小于或等于招生计划的，按‘就近对口入学’安排；登记人数大于招生计划的，先安排‘人户一致’儿童，再统筹‘人户分离’儿童，统筹时参照实际居住时间、监护人关系等因素排序。”

该政策作为省级教育行政部门的实施意见，完全契合《义务教育法》“就近入学”及教育部“相邻片区协调”的要求，进一步明确“资源分布”“居住时间”等统筹考量因素，为区级教育行政部门设定了具体执行标准。松江区作为上海市辖区，其招生细则及执行行为应与之保持一致。

4. 下位细则：《2025 年松江区义务教育阶段学校招生入学实施细则》的具体规定（区级细则，效力最低，需完全遵循上位法及上位政策）

根据松江区教育局官网公布的该细则，明确要求：“本市户籍‘人户分离’适龄儿童选择居住地入学的，先安排‘人户一致’儿童对口入学，再按房产情况分类梯度统筹；有房产的优先安排产权证年限四年及以上的儿童；无房产的，视资源情况，原则上在就读区域内（城区五所街道、九亭地区或各镇）整体统筹安排入学。”

该细则作为区级执行文件，其核心条款“视资源情况”“就读区域内统筹”，本质是对《义务教育法》“就近入学”、教育部“相邻片区协调”、上海市教委“资源分布考量”的本地化落实，进一步限定无房产“本市户籍人户分离”家庭的统筹范围，但实际执行的调剂规则不应突破上位法及上位政策设定的底线。

5. 被告实际执行规则：完全背离各级政策的违法操作

在原告代理人与被告单位多次交流过程中，至少 3 位被告工作人员口头告知的调剂规则均为：“对松江新城本市户籍人户分离情况，统一调剂至松江老城的中山小学、岳阳小学、永丰小学，不考虑居住地附近空余学位，也不考虑学校与居住地之间的距离”。

从法律适用逻辑看，《义务教育法》作为国家法律具有最高效力，教育部通知、上海市教委意见作为上位政策及中位政策，效力依次低于法律但高于区级细则，松江区教育局的执行规则必须逐层符合上位规定。但被告的“一刀切”调剂行为，既违反《义务教育法》的强制性规定，又抵触教育部及上海市教委的明确要求，甚至突破自身发布的区级细则，违法性贯穿各级政策层级，不存在任何合法依据。

（三）被告调剂行为的违法性表现

1. 违反《中华人民共和国义务教育法》的强制性规定

如前所述，《义务教育法》第十二条明确要求地方政府“保障适龄儿童在户籍所在地学校就近入学”。被告在原告户籍所在地（方松街道）3 公里范围内，三新学校东部分校（912 米）、第二实验小学（3.4 公里）均有空余学位的情况下，未履行“保障”职责，反而将原告调剂至 4.2 公里外的岳阳小学，直接剥夺原告的法定就近入学权，构成对国家法律的实质性违反。

2. 违反教育部阳光招生专项行动的禁止性要求

教育部阳光招生通知明确“未录取学生需在相邻片区就近协调”。被告未对原告进行“相邻片区协调”，直接将其纳入“统一调剂至外片区三所学校”的范围，且明确“不考虑附近空余学位”，属于典型的“跨片区一刀切”，违反教育部专项行动的禁止性要求，破坏义务教育招生秩序。

3. 违反市区两级政策，构成“超越职权、滥用职权”的行政违法行为

被告作为区级教育行政部门，其行政行为应同时符合上海市教委“资源分布、居住时间排序”及自身细则“就读区域内统筹”的要求。但被告既未考量原告 5 年实际居住时间，也未利用方松街道内的空余学位，反而跨片区调剂，属于“超越职权、滥用职权”的行政违法行为。

在被告拒绝告知周边小学实际录取人数情况下，原告已获知居住地周边至少 2 所小学仍然存在空余学位，符合上海市教委关于“本市户籍人户分离”的统筹原则中，“登记人数小于或等于招生计划的，按就近对口入学安排”的已公示明确规则，但松江区教育局的做法严重违背了该调剂规则。即使登记人数大于招生计划的情况，松江区教育局也未按上海市教委要求“参照居住时间等因素排序”，而是自行制定一刀切的调剂规则，将原告调出方松街道至较远外片区学校，属于“超越职权、滥用职权”的行政违法行为。

根据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条规定：“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：（一）主要证据不足的；（二）适用法律、法规错误的；（三）违反法定程序的；（四）超越职权的；（五）滥用职权的；（六）明显不当的。”

本案中，被告调剂行为同时符合“适用法律、法规错误”“超越职权”“滥用职权”“明显不当”等情形，完全符合该法条的适用条件，依法应予以撤销。

4. 程序违法：未公示调剂规则，剥夺原告知情权

《义务教育法》《教育部阳光招生通知》及上海市教委《2025 年招生实施意见》均明确要求“招生政策、调剂规则需提前向社会公示”。被告的调剂规则仅以口头形式告知，未在官网、学校公示栏等任何公开渠道发布，且未说明规则制定的法律及政策依据，违反程序公开原则，剥夺原告对调剂规则的知情权与异议权，程序严重违法。

（四）被告拖延处理与拒绝公开信息，加剧原告困境

1. **拖延处理异议：**2025 年 6 月 20 日至 8 月 27 日，法定代理人先后 3 次就调剂结果提出异议，被告以“等待领导研究”“政策不可调整”等理由拖延超 62 天，临近 9 月 1 日开学仍未解决，导致原告面临被迫接受错误调剂的紧急风险；
2. **拒绝公开关键信息：**2025 年 8 月 22 日，法定代理人依据《中华人民共和国政府信息公开条例》，申请公开三新学校东部分校、第二实验小学 2025 年招生计划及实际人数（以核实空余学位），被告未在 20 个工作日法定期限内回复（附件 7：申请凭证及超时记录），阻碍案件事实查明，违反《政府信息公开条例》第三十三条“行政机关收到政府信息公开申请，不能当场答复的，应当自收到申请之日起 20 个工作日内予以答复”的规定。
3. 原告方依据《义务教育法》、上海市教委招生实施细则等官方文件，清晰得出松江区教育局在义务教育招生过程中针对“本市户籍人户分离”儿童制定的调剂规则是不当的，且在面对面咨询松江教育考试招生工作人员、上海市教委接待日接待人员后，均未得到法律层面有效的抗辩理由。教育领域如此的不当行政行为，在经过多次逐级信访、

主管部门接待日举报后，仍然无法得到及时纠正，而且出现了信访部门违规处理信访信件、举报电话无正当理由拒绝受理等情况。且松江教育考试中心工作人员直言，“你这样的情况有很多”，意味着不当行政政策造成的影响是巨大的。

五、证据清单及证明目的

证据编号	证据名称及份数	证据类型	形成时间	证明目的
1	《义务教育入学调剂通知书》（沪松教调剂〔2025〕XX号）1份（复印件）	书证	2025年6月20日	证明被告作出将原告调剂至岳阳小学的具体行政行为
2	《中华人民共和国义务教育法》（2022年修订）第十二条、教育部《义务教育阳光招生专项行动（2025）通知》（教基厅函〔2025〕5号）、上海市教委《2025年招生实施意见》、松江区《2025年招生实施细则》节选1份（打印件，标注官网来源及网址）	规范性文件	2022年、2025年	证明各级政策的具体条款及效力层级，被告行为违反上位法及上位政策
3	6月20日被告工作人员沟通录音（含口头调剂规则）1份（刻录光盘）及文字稿1份	视听资料	2025年6月20日	证明被告口头告知“统一调剂、不考虑附近学位”的违法规则

4	松江区信访局答复回执、松江区书记信箱回复截图、上海市信访局投诉凭证各 1 份	书证	2025 年 6 月 - 8 月	证明法定代理人逐级信访，未获有效解决
5	上海市教委招生监督电话（021-23116647）通话记录及文字稿 1 份	视听资料	2025 年 7 月 5 日	证明市级教育部门拒绝履行监督职责，未纠正被告错误
6	《本市户籍人户分离人员居住登记凭证》1 份（复印件）	书证	2025 年 3 月 10 日	证明原告家庭属“人户分离”无房产家庭，符合入学申请条件
7	《依申请公开》申请表及提交凭证 1 份（复印件）	书证	2025 年 5 月 10 日	证明原告申请公开关键信息，被告未按规定回复
8	原告居住地至三新学校东部分校、岳阳小学的百度地图测距截图 2 份（打印件）	电子数据	2025 年 6 月 20 日	证明原告至岳阳小学距离 4.2 公里，至三新学校东部分校仅 912 米，被告调剂背离“就近”原则
9	8 月 1 日、8 月 22 日被告沟通录音及文字稿 1 套（光盘 + 打印件）	视听资料	2025 年 8 月	证明被告拖延处理异议，拒绝纠正违法调剂行为

六、此致

上海市第三中级人民法院

原告（法定代理人签名并按指印）：

杨福祥（代杨邦彦签名）：_____

2025 年 8 月 25 日

附：

1. 本起诉状正本 1 份，副本 1 份（副本送达被告）；
2. 证据材料清单 1 份，证据材料复印件共 48 页（按证据编号顺序装订）；
3. 《中华人民共和国义务教育法》（2022 年修订）、教育部《义务教育阳光招生专项行动（2025）通知》、上海市教委《2025 年招生实施意见》、松江区《2025 年招生实施细则》节选复印件 1 份（标注官网来源及引用条款）；
4. 原告《出生医学证明》《户口卡》复印件各 1 份；
5. 法定代理人身份证复印件 1 份；
6. 录音光盘 1 张（含 6 月 20 日、8 月 1 日、8 月 22 日沟通录音及 7 月 5 日教委投诉电话录音）。